

Số: 17 /2025/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 13 tháng 8 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính;

Căn cứ Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 619/TTr-SCT ngày 07/8/2025;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh.

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 11/8/2025 và thay thế Quyết định số 28/2025/QĐ-UBND ngày 28/4/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh và Quyết định số 53/2025/QĐ-UBND ngày 03/6/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Long An.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Công Thương, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương;
- Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ;
- Cục KTVB và QLXL VPHC, Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các tổ chức CT-XH cấp tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo – Tin học;
- Phòng Tổng hợp;
- Lưu: VT, DK.

Như

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Út

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



QUY ĐỊNH

**Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh**
(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2025/QĐ-UBND ngày 13/8/2025
của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh (sau đây gọi tắt là Chi cục) là tổ chức trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Công Thương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về phòng, chống, xử lý các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá, an toàn thực phẩm và gian lận thương mại; hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các hành vi gian lận thương mại theo quy định pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; thực hiện chức năng kiểm tra theo quy định của pháp luật.

2. Chi cục Quản lý thị trường chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Sở Công Thương. Đồng thời, chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan liên quan Bộ Công Thương.

3. Chi cục Quản lý thị trường có tư cách pháp nhân, con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng và được trích lập các quỹ theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Công Thương trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành

a) Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, quyết định, kế hoạch, chương trình, đề án, biện pháp cần thiết để tổ chức hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh;

b) Kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác Quản lý thị trường;

c) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, kế hoạch, chương trình, đề án về công tác Quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh;

d) Theo dõi, tổng hợp, dự báo diễn biến tình hình thị trường, đối tượng, quy luật, phương thức, thủ đoạn của các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại trên thị trường và các lĩnh vực khác được pháp luật giao trên địa bàn tỉnh; đề xuất các giải pháp phòng ngừa,

đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

đ) Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục.

2. Tham mưu giúp Giám đốc Sở

a) Kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thương mại trên thị trường; kiểm tra cơ sở sản xuất đối với lĩnh vực, ngành hàng thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Công Thương và các lĩnh vực khác được pháp luật giao trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật; xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật;

b) Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra định kỳ, kế hoạch kiểm tra chuyên đề theo quy định;

c) Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các Đội Quản lý thị trường trực thuộc trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính;

d) Chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thương mại trên thị trường và các lĩnh vực khác được pháp luật giao trên địa bàn tỉnh.

3. Hướng dẫn, thực hiện và tuyên truyền pháp luật liên quan đến hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh.

4. Quản lý tổ chức và xây dựng lực lượng Quản lý thị trường

a) Xây dựng dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các phòng tham mưu, tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc theo quy định pháp luật;

b) Xây dựng kế hoạch và đề xuất về tổ chức, biên chế, trang thiết bị, phương tiện, điều kiện làm việc của lực lượng Quản lý thị trường phụ trách;

c) Thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, người lao động (nếu có) theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý;

d) Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho công chức thuộc Chi cục;

đ) Tổ chức thực hiện các quy định về công tác tổ chức cán bộ, chế độ trang phục, số hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, số hiệu, cờ hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm tra thị trường, biểu mẫu trong hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ đối với lực lượng Quản lý thị trường theo quy định của pháp luật;

e) Theo dõi, hướng dẫn tình hình thi hành pháp luật trong hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính của các Đội Quản lý thị trường trực thuộc và hoạt động công vụ của công chức Chi cục;

g) Phối hợp với Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu về quản lý địa bàn,

kết quả kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính và cơ sở dữ liệu khác phục vụ hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường.

5. Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

6. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên có thẩm quyền.

7. Phối hợp, triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh, của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.

8. Quản lý công chức, người lao động (nếu có) và tài chính, tài sản được cấp theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.

9. Quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ được trang bị theo quy định pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và lưu trữ hồ sơ vụ việc kiểm tra xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

10. Tổ chức triển khai ứng dụng tiên bộ khoa học, công nghệ và phương pháp quản lý hiện đại trong tổ chức và hoạt động Chi cục.

11. Tham gia các Ban chỉ đạo, tổ chức phối hợp liên ngành, đoàn kiểm tra liên ngành do địa phương hoặc cấp có thẩm quyền thành lập.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở giao và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường:

a) Chi cục có Chi cục trưởng và các Phó Chi cục trưởng.

b) Chi cục trưởng là người đứng đầu Chi cục, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục;

c) Phó Chi cục trưởng là người giúp Chi cục trưởng chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Chi cục trưởng vắng mặt, một Phó Chi cục trưởng được Chi cục trưởng ủy quyền điều hành hoạt động của Chi cục.

2. Phòng chuyên môn, nghiệp vụ. Gồm 02 phòng:

a) Phòng Hành chính – Tổng hợp;

b) Phòng Nghiệp vụ.

Phòng có Trưởng phòng, các Phó trưởng phòng, các công chức và nhân viên hợp đồng lao động (nếu có). Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng. Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy quyền quản lý, chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc của phòng.

3. Các Đội Quản lý thị trường. Gồm 12 đội:

a) Đội Quản lý thị trường số 1: phụ trách địa bàn các phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, xã Vĩnh Công, xã Tầm Vu, xã An Lục Long, xã Thuận Mỹ, xã Mỹ An; trụ sở đặt tại phường Long An;

b) Đội Quản lý thị trường số 2: phụ trách địa bàn các xã Thủ Thừa, xã Bến Lức, xã Bình Đức, xã Mỹ Yên, xã Nhứt Tảo, xã Tân Trụ, xã Vàm Cỏ, xã Long Cang, xã Lương Hòa, xã Mỹ Thạnh; trụ sở đặt tại xã Bến Lức;

c) Đội Quản lý thị trường số 3: phụ trách địa bàn các xã Thạnh Hóa, xã Thạnh Phước, xã Tân Tây, xã Tân Thạnh, xã Hậu Thạnh, xã Nhơn Hòa Lập, xã Nhơn Ninh, xã Mộc Hoá, xã Bình Thành, xã Tân Long; trụ sở đặt tại xã Thạnh Hóa;

d) Đội Quản lý thị trường số 4: phụ trách địa bàn các xã Cần Đức, xã Tân Lâm, xã Mỹ Lệ, xã Rạch Kiến, xã Mỹ Lộc, xã Cần Giuộc, xã Phước Vĩnh Tây, xã Tân Tập, xã Long Hựu, xã Phước Lý; trụ sở đặt tại xã Cần Giuộc;

đ) Đội Quản lý thị trường số 5: phụ trách địa bàn các xã Đức Hòa, xã Hòa Khánh, xã Mỹ Hạnh, xã Đức Lập, xã Hậu Nghĩa, xã Hiệp Hòa, xã An Ninh, xã Thạnh Lợi, xã Đức Huệ; trụ sở đặt tại xã Hậu Nghĩa;

e) Đội Quản lý thị trường số 6: phụ trách địa bàn các phường Kiến Tường, xã Bình Hiệp, xã Bình Hòa, xã Tuyên Bình, xã Vĩnh Hưng, xã Khánh Hưng, xã Hưng Điền, xã Tân Hưng, xã Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Châu, xã Tuyên Thạnh; trụ sở đặt tại xã Bình Hiệp;

g) Đội Quản lý thị trường số 7: phụ trách địa bàn các xã Mỹ Quý, xã Đông Thành, xã Phước Chỉ, xã Bến Cầu, xã Long Thuận, xã Long Chữ; trụ sở đặt tại Xã Bến Cầu;

h) Đội Quản lý thị trường số 8: phụ trách địa bàn các phường Gò Dầu; phường Gia Lộc, phường Trảng Bàng, phường An Tịnh, xã Hưng Thuận, xã Thạnh Đức, xã Phước Thạnh; trụ sở đặt tại phường Gò Dầu;

i) Đội Quản lý thị trường số 9: phụ trách địa bàn các phường Tân Ninh, phường Bình Minh, phường Thanh Điền, xã Phước Vĩnh, xã Hòa Hội, xã Ninh Điền, xã Châu Thành, xã Hảo Đức; trụ sở đặt tại phường Tân Ninh;

k) Đội Quản lý thị trường số 10: phụ trách địa bàn các phường Long Hoa, phường Hòa Thành, phường Ninh Thạnh, xã Truong Mít, xã Lộc Ninh, xã Cầu Khởi, xã Dương Minh Châu; trụ sở đặt tại phường Hòa Thành;

l) Đội Quản lý thị trường số 11: phụ trách địa bàn các xã Tân Đông, xã Tân Châu, xã Tân Phú, xã Tân hội, xã Tân Thành, xã Tân Hòa, xã Tân Lập, xã Tân Biên, xã Thạnh Bình, xã Trà Vong; trụ sở đặt tại xã Tân Biên;

m) Đội Quản lý thị trường cơ động: phụ trách địa bàn toàn tỉnh; trụ sở đặt tại phường Long An.

4. Biên chế công chức của Chi cục Quản lý thị trường do Giám đốc Sở Công Thương giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức của Sở Công Thương được cấp có thẩm quyền giao.

5. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, từ chức, giải quyết chính sách đối với Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Đội trưởng và công chức các phòng, đội thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và quy định phân cấp về quản lý công chức của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 4. Đội Quản lý thị trường trực thuộc

1. Vị trí, chức năng

a) Đội Quản lý thị trường trực thuộc (sau đây gọi tắt là **Đội**) là tổ chức trực thuộc Chi cục, được tổ chức, sắp xếp lại trên cơ sở các **Đội** trực thuộc Chi Cục;

Đội có chức năng giúp Chi cục trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về phòng, chống, xử lý các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá, an toàn thực phẩm; hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các hành vi gian lận thương mại theo quy định pháp luật trên địa bàn quản lý và lĩnh vực được giao;

b) **Đội** Quản lý thị trường có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; được mở các tài khoản, tài khoản tạm giữ giao dịch tại Kho bạc Nhà nước; được trích lập quỹ theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Thực hiện công tác quản lý địa bàn, lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật; thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu về tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; thu thập thông tin về diễn biến tình hình thị trường, đối tượng, quy luật, phương thức, thủ đoạn của các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về thương mại, công nghiệp trên địa bàn hoặc lĩnh vực được giao; đề xuất và kiến nghị với chính quyền địa phương, Chi cục hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp quản lý thị trường, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trên địa bàn được phân công;

b) Kiểm tra chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại trên thị trường; kiểm tra cơ sở sản xuất đối với lĩnh vực, ngành hàng thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Công Thương và các lĩnh vực khác thuộc chức năng quản lý của **Đội** trên địa bàn được phân công;

c) Trực tiếp hoặc phối hợp với các cơ quan nhà nước có liên quan tiến hành kiểm tra, kịp thời ngăn chặn, xử lý khi phát hiện các hành vi hoặc vụ việc có dấu hiệu vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

d) Áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, công nghiệp và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

đ) Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

e) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên có thẩm quyền;

g) Thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản, phương tiện làm việc, công cụ hỗ trợ và trang thiết bị khác theo quy định pháp luật;

h) Thực hiện lưu trữ hồ sơ vụ việc kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật và theo phân cấp;

i) Thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và hoạt động công vụ đối với công chức các Đội;

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao.

3. Cơ cấu tổ chức:

a) Đội Quản lý thị trường có Đội trưởng, các Phó Đội trưởng, các công chức chuyên môn, nghiệp vụ và nhân viên hợp đồng (nếu có);

b) Đội trưởng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và Chi cục trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Đội Quản lý thị trường; Phó Đội trưởng phụ trách một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Đội trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Đội trưởng vắng mặt, một Phó Đội trưởng được Đội trưởng giao quyền xử lý vi phạm hành chính; ủy quyền quản lý, chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc của Đội Quản lý thị trường; các công chức của Đội làm nhiệm vụ kiểm tra thị trường theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác do Đội trưởng phân công;

c) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, cách chức Đội trưởng, Phó Đội trưởng và các công chức khác thuộc Đội thực hiện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.

Điều 5. Môi quan hệ công tác

1. Đối với Lãnh đạo Sở Công Thương: Chi cục Quản lý thị trường chịu sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở phụ trách; được Giám đốc Sở ủy quyền tham dự các cuộc họp có liên quan đến công tác chuyên môn của Chi cục Quản lý thị trường và đóng góp ý kiến về các vấn đề chuyên môn hoặc vấn đề khác thuộc phạm vi được uỷ quyền theo quy định.

2. Đối với các phòng, đơn vị thuộc Sở: phối hợp chặt chẽ để thực hiện các nhiệm vụ do lãnh đạo Sở giao và tuân theo quy chế làm việc của Sở Công Thương trường hợp có vướng mắc kịp thời báo cáo Giám đốc Sở để chỉ đạo.

3. Đối với các tổ chức, doanh nghiệp và công dân: phối hợp thực hiện đúng chức năng, chức trách theo chức năng, nhiệm vụ được giao và trách nhiệm của công chức nhà nước phục vụ tổ chức và công dân.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung của Quy định này.

2. Trong quá trình thực hiện, Quy định này không còn phù hợp với các quy định của Trung ương và tình hình thực tế của địa phương, Sở Công Thương báo cáo, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.